

体育行政主管部门对体育市场实施年度检查。

体育行政主管部门可以委托体育市场稽查机构进行监督管理。

从事体育市场活动的经营者,应当遵守下列规定:

(一)不得涂改、转让、出借高危险性体育项目经营许可证;

(二)定期检查、维护体育场地、设施,建立安全应急机制;

(三)不得利用体育市场进行违法活动。

第十九条 在自治区行政区域内举办经营性比赛、表演活动,经营者对注册登记的名称、徽记以及吉祥物等标志享有专用权;体育竞赛、活动的主办者拥有电视、网络播映转让权。

第三章 法律责任

第二十条 未经批准擅自经营高危险性体育项目,由旗县级以上人民政府体育行政主管部门

责令改正;有违法所得的,没收违法所得;违法所得不足3万元或者没有违法所得的,并处3万

元以上10万元以下的罚款;违法所得3万元以上

的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款。

第二十一条 高危险性体育项目经营者取得高危险性体育项目经营许可证后,不再符合本条例规定条件仍经营该体育项目的,由旗县级以上人民政府体育行政主管部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得;违法所得不足3万元或者没有违法所得的,并处3万元以上10万元以下的罚款;违法所得3万元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;拒不改正的,由原发证机关吊销体育经营许可证。

第二十二条 体育行政主管部门和其他有关行政机关及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由所在单位、上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四章 附 则

第二十三条 在本条例施行前取得体育经营专业技术人员资格证书的,视为取得合法从业资格。

第二十四条 本条例自2011年10月1日起施行。

内蒙古自治区人才市场条例

(2007年11月30日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过
根据2016年5月30日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议
《关于修改部分地方性法规的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为了规范自治区人才市场秩序,优化人才资源配置,保障人才、用人单位、人才中介

服务机构的合法权益,根据国家有关法律、法规,结合自治区实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于自治区行政区域内的人才择业应聘、用人单位招聘人才、人才中介服务

机构的中介服务以及相关的管理活动。

第三条 旗县级以上人民政府应当把人才市场建设纳入国民经济和社会发展规划,政府有关部门应当在人力、物力、财力等方面给予支持,实现与其他要素市场的贯通,发挥市场在人才资源配置中的基础性作用,促进人才合理流动。

第四条 旗县级以上人民政府人事行政部门负责本行政区域内人才市场的监督管理。

发展和改革、劳动和社会保障、教育、工商、财政、价格、民政、公安等相关部门,应当按照各自职责,做好人才市场监督管理和扶持引导工作。

第五条 人才市场活动应当坚持公开、平等、自愿、诚信的原则,实行人才自主择业,单位自主用人。

第二章 人才择业

第六条 人才可以通过人才中介服务机构或者直接与用人单位联系等合法方式自主择业。择业的人才应当向人才中介服务机构或者用人单位提供本人履历和身份、学历、专业技术资格等真实有效的证明材料。

第七条 人才需要提前解除合同或者辞职的,应当遵守有关法律、法规规定或者合同约定,不得擅自离职,不得泄露国家秘密和原单位的商业秘密,不得侵犯原单位的知识产权。

第八条 人才从事业余兼职应当符合有关规定,兼职期间不得侵害所在单位和兼职单位的合法权益。

第九条 由用人单位出资培训、出资引进的人才,如与用人单位提前解除合同,个人与用人单位订有约定的,按照约定办理;没有约定的,用人单位可以按照培训后或者引进后的服务年限,按照每年递减培训费用或者引进费用百分之二十的比例收取补偿费。

第十条 下列人才的流动,应当按照管理权限报有关部门批准:

(一)正在承担国家、自治区重点项目的主要负责人员和技术骨干;

(二)由国家或者自治区统一调配年限的人员;

(三)法律、法规规定的其他特殊人员。

第三章 人才招聘

第十一条 用人单位依法享有自主招聘的权利,任何单位和个人不得干扰用人单位正常招聘活动。法律、法规另有规定的,从其规定。

第十二条 用人单位可以通过人才中介服务机构组织的人才交流会、互联网等公共或者其他合法的方式招聘人才。

第十三条 用人单位招聘人才时,应当经审批机关批准成立的文件或者营业执照,如实公布与招聘有关的单位状况、拟招聘人数、岗位、条件以及待遇。

第十四条 用人单位招聘人才,不得有欺诈、不正当竞争等手段,不得以任何名义向应聘者收取费用,不得以证件作抵押等方式侵害应聘者的权益。

用人单位招聘人才,不得以民族、宗教信仰等理由拒绝聘用或者提高聘用标准;除国家规定的不适合妇女工作的岗位外,不得以性别为由拒绝聘用妇女或者提高对妇女的聘用标准。

用人单位引进境外人才,应当执行国家有关规定。

第十五条 用人单位招聘本条例第十条规定的人才,必须符合相关规定。

第十六条 用人单位和应聘者应当在平等自愿、协商一致的基础上,依法签订聘用合同或者劳动合同,明确双方的权利、义务以及其他事项。

可开展人才中介服务业务。

人才中介服务机构变更、撤销的,应当到原登记机关办理变更或者撤销登记。

第二十三条 人才中介服务机构设立分支机构的,应当在征得原审批机关的书面同意后,由分支机构所在地人民政府人事行政部门审批。法律、法规另有规定的,从其规定。

第二十四条 利用互联网等公共媒体以及其他方式提供人才中介服务的,必须申领《人才中介服务许可证》。

第二十五条 人才中介服务机构可以从事下列业务:

- (一) 提供有关人才市场方面的法律、法规和政策咨询;
- (二) 收集、整理、储存和发布人才供求信息;
- (三) 办理人才求职登记和人才推荐;
- (四) 组织人才招聘、寻聘、智力开发活动、举办人才交流会;
- (五) 开展人才素质测评;
- (六) 开展人才派遣;
- (七) 组织与人才开发有关的各类培训;
- (八) 法律、法规规定的其他业务。

第二十六条 人才中介服务机构不得有下列行为:

- (一) 伪造、涂改、借用、租用、转让《人才中介服务许可证》以及相关证件;
- (二) 超越《人才中介服务许可证》核准的业务范围经营;
- (三) 采取不正当竞争手段从事业务活动;
- (四) 损害关系人合法权益;
- (五) 提供虚假信息或者做出虚假承诺;
- (六) 其他违反法律法规的行为。

第二十七条 人才中介服务机构可以在核准的业务范围内接受用人单位和个人的委托,以代理的方式提供服务。单位或者个人要求提供代理

服务,应当向代理机构提交有效证件以及委托书等有关材料,明确委托代理事项。代理机构与委托单位或者个人经协商一致签订代理合同。

第二十八条 人才中介服务机构开展人才派遣业务应当与被派遣人才签订劳动合同,与用人单位签订派遣协议,明确各自的职责、权利、义务。

第二十九条 人才中介服务机构从事人才寻聘业务,应当为人才的求职意愿保密,不得侵犯委托单位和被寻聘人才所属单位的知识产权和其他合法权益。

人才中介服务机构寻聘本条例第十条限制流动的人才,必须符合有关规定。

第三十条 人才中介服务机构举办人才交流会,由所在地旗县级以上人民政府人事行政部门按照管理权限审查批准。

举办冠以“内蒙古自治区”或者“内蒙古”以及“全区”等称谓的人才交流会,由自治区人民政府人事行政部门审查批准。

第三十一条 举办人才交流会应当明确主办单位及责任人,举办者应当制定相应的组织实施方案和应急预案,并对参加交流会的用人单位进行资格审查。

审批机关应当对招聘活动进行监督管理。

第三十二条 人才交流会经批准后,不得随意变更举办时间、地点、规模,确需变更的,应当提前十五个工作日内向审批机关申请办理变更手续,批准后二日内在媒体发布公告。

第三十三条 人才中介服务机构必须严格执行国家和自治区规定的收费项目和收费标准,不得擅自增加收费项目,提高收费标准。

第五章 人事人才公共服务

第三十四条 本条例所称的人事人才公共服务是由政府提供的具有行政职能的公益性服务。

第三十五条 下列事项属于人事人才公共服务

务范围:

(一)管理流动人才和非公有制经济组织、民办非企业单位等各类人才的人事档案,并办理转正定级、工龄认定、职称调整、出国政审、专业技术资格考评申报等业务;

(二)办理流动人才的聘用合同鉴证;

(三)流动人员人事争议调解;

(四)人才市场供求信息的统计、发布;

(五)人才就业的政策咨询、指导、就业训练以及接收手续;

(六)组织举办公益性就业招聘会;

(七)人事行政部门委托的其他人事人才公共服务。

第三十六条 部分人事人才公共服务可以由各级人民政府人事行政部门委托其所属的人才服务机构承担,也可以通过政府公开购买的方式委托社会人才中介服务机构承担。

第三十七条 人事人才公共服务不得以营利为目的。确需收费的项目,由自治区人民政府人事行政部门提出收费标准报自治区价格管理部门审批。

第六章 监督检查

第三十八条 旗县级以上人民政府人事行政部门应当建立健全人才中介服务机构的监督管理制度,依法对人才中介服务机构的业务活动和用人单位的招聘活动进行监督。

第三十九条 任何单位和个人有权向当地人民政府人事行政部门举报人才中介服务活动中的违法行为。当地人民政府人事行政部门应当及时检查核实、依法处理。

第四十条 人民政府人事行政部门对人才市场活动的监督行为应当公正、透明,不得借机牟利或者收受财物,不得谋取其他利益。

第七章 法律责任

第四十一条 未经人民政府人事行政部门

人才或者借招聘名义向应聘者收取费用的,由旗县级以上人民政府人事行政部门责令停止违法活动,退还所收费用;有违法所得的,予以没收;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第四十八条 违反本条例第十七条规定的,由旗县级以上人民政府人事行政部门责令限期办理;逾期不办理的,追究主管人员和直接责任人员的行政责任;给流动的人才造成经济损失的,应当承担相应民事责任。

第四十九条 个人通过假学历、假档案、假专业技术资格等虚假信息获得用人单位聘用,用人单位一经发现可以解除聘用关系,不承担违约责任。个人给用人单位造成损失的,应当承担相应民事责任。

第五十条 人民政府人事行政部门或者其他部门的工作人员有下列情形之一的,依法追究主管人员和其他直接责任人员的行政责任;给当事人造成损失的,依法予以赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (一)未按照规定核发《人才中介服务许可证》的;
- (二)对举办人才交流会无故不予批准,影响人才交流会正常举办的;
- (三)未履行举办人才交流会审查职责,造成后果的;
- (四)滥用职权,以权谋私,侵害当事人、用人单位或者人才中介服务机构合法权益的。

第八章 附 则

第五十一条 本条例自2008年2月1日起施行。2000年12月12日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过的《内蒙古自治区人才市场管理条例》同时废止。

人才中介服务机构或者从事人才中介

第十二条 人才中介服务机构超出批准的

第十三条 人才中介服务机构未经人事行

第十四条 人才中介服务机构擅自增加收

第十五条 人才中介服务机构如有提供虚

第十六条 未经批准擅自举办人才交流会

未经批准擅自取消、变更人才交流会时间、地

第十七条 用人单位采取不正当手段招聘